재건축 환급금(청산금)에 대한 양도소득세 안내

입주권 1개 받은 조합원 (지분 증여한 경우 포함) | 세무법인 이레 | 2026. 9.

이 안내문이 적용되는 조합원

- 종전주택을 단독 또는 부부 공동명의로 보유하다가 입주권 1 개를 받았고, 권리가액이 조합원분양가보다 커서 환급금을 받는 경우
- 안내문의 숫자는 이해를 돕기 위한 통일 가액(권리가액 30 억, 조합원분양가 25 억, 환급금 5 억 중 2 억 5 천만 기수령, 2010 년 10 억 취득)이며, 실제 세액은 종전자산 취득가 · 보유/거주기간 및 주택 수에 따라 달라집니다.

1. 환급금에 왜 양도소득세가 붙나요

재건축에서 조합원이 제공한 종전자산의 권리가액이 분양받는 아파트의 조합원분양가보다 크면 그 차액을 조합에서 돌려받습니다. 이것이 환급금(세법상 '청산금')입니다. 세법은 이를 종전자산 중 환급금만큼을 조합에 유상으로 넘긴 것, 즉 일부 양도로 봅니다.

구분	금액	의미
종전자산 권리가액 (①)	30억원	조합에 제공한 종전주택(토지·건물)의 평가액
조합원분양가 (②)	25억원	분양받은 아파트의 가액
환급금(청산금) (①-②)	5억원	종전자산의 16.7%(5억÷30억)를 양도한 것으로 봄, 나머지는 대물

따라서 환급금 5억원 전체가 아니라, 권리가액에서 종전자산 취득가액과 비용을 뺀 '차익' 중 16.7%에 해당하는 부분에만 과세됩니다. 1세대1주택이면 여기서 다시 비과세가 적용됩니다.

2. 언제 양도한 것으로 보나요 (양도시기·신고기한)

- **양도시기 :** 소유권이전고시일의 다음 날입니다. 환급금이 실제로 입금된 날이 아닙니다.
- **중도금 형태로 미리 받은 환급금도 같습니다.** 사업 진행 중 일부를 먼저 받았더라도 양도시기는 이전고시일 다음 날 하나로 정해집니다.

- **신고기한 : 양도일이 속하는 달의 말일부터 2 개월 이내 예정신고·납부. 예) 이전고시 2027. 6. 10. → 양도일 6. 11. → 신고기한 8. 31.**
- **판정 기준일 :** 주택 수(비과세·중과), 장기보유특별공제, 세율은 모두 이 양도시기를 기준으로 판단합니다.

3. 누가 신고·납부하나요 (납세의무자)

상황	납세의무자	비고
단독 명의	본인	환급금 전액
부부 공동명의	각자 지분대로	지분별로 각각 계산·신고. 기본공제 250만원도 각자 적용
조합이 대표조합원 계좌로 일괄 지급한 경우	귀속은 위와 동일	배우자 몫은 배우자 계좌로 이체하고 기록을 남길 것
입주권 지분을 배우자 등에게 증여한 경우	지분대로 각자	증여 전 수령분은 증여한 조합원. 증여받은 조합원은 이월과세 적용(3-1항)

3-1. 입주권 상태에서 배우자 등에게 지분을 증여한 경우

관리처분인가 후 입주권 상태에서 배우자에게 지분 일부를 증여한 경우에도 환급금 양도세 신고 대상입니다. 부부는 같은 세대이므로 주택 수와 1세대1주택 판정은 증여 전과 같고, 달라지는 것은 '누가, 얼마를, 어떤 취득가액으로' 신고하느냐입니다.

- **누가 신고하나요 :** 증여 전에 받은 환급금(중도금)은 증여한 배우자가, 증여 후 이전고시로 지급되는 환급금은 부부가 지분대로 각자 신고합니다.
- **증여받은 조합원의 계산 (이월과세) :** 배우자 등에게 23 년 이후 증여받은 입주권을 10 년 안에 양도(환급금 수령 포함)하면 증여받은 가액이 아니라 **증여한 조합원이 종전주택을 산 가액**으로 계산하고, 보유·거주기간도 증여한 조합원의 것을 그대로 이어받습니다. 결과적으로 처음부터 부부 공동명의였던 경우(사례 B)와 같은 구조가 되며, 기본공제 250 만원과 누진세율이 각자 적용되어 단독 명의보다 세액이 줄어듭니다.
- **증여세를 낸 경우 :** 증여재산가액이 6 억원을 넘어 증여세를 냈다면, 낸 증여세 중 환급금에 해당하는 부분(증여세 산출세액 × 환급금 ÷ 증여재산가액)을 비용으로 빼줍니다.

- **감면·중과배제 :** 증여한 배우자의 취득일을 기준으로 판단하므로, 증여한 배우자가 요건(사업시행인가고시 2 년 전 취득)을 갖췄으면 증여받은 배우자도 같이 적용됩니다.

구분	증여한 조합원	증여받은 조합원
취득가액	본인이 종전주택을 산 가액	증여한 조합원이 산 가액 (이월과세)
보유·거주기간	본인 취득일부터	증여한 조합원 취득일부터
필요경비	취득세, 자본적지출 등	위 경비의 지분 해당분 + 낸 증여세 중 환급금 해당분
12억 비과세·감면	권리가액 기준, 요건 충족 시 적용	동일하게 적용

- **유의 :** 배우자 간 증여는 이월과세를 적용하지 않는 예외(적용 시 세액이 오히려 적어지는 경우 등)가 있어 계산 방식이 달라질 수 있습니다. 또 증여 시 취득세(3.5% 이상)와 증여세 부담이 생기므로, 이전고시 전 증여를 계획 중이시면 절세 효과를 먼저 개별 상담으로 확인하시기 바랍니다.

4. 어떻게 계산하나요

기본 산식 (1인 기준)

① 양도차익 = (권리가액 − 종전자산 취득가액 − 필요경비) × 내 지분율 × (환급금 ÷ 권리가액)

② 1세대1주택이면 ① × (권리가액 − 12억) ÷ 권리가액 만큼만 과세 (12억 이하 부분 비과세)

③ 양도소득금액 = 과세 양도차익 − 장기보유특별공제 (1세대1주택: 보유·거주 각 최대 40%, 합계 80% / 그 외: 최대 30%)

④ 과세표준 = ③ − 기본공제 250만원 → 기본세율(6~45%) + 지방소득세 10%, 감면 15% 적용 시 차감

- **고가주택 판정 기준 :** 환급금은 종전주택의 일부 양도이므로 12 억원 초과 여부는 환급금이 아니라 종전주택 전체의 평가액(권리가액)으로 판단합니다. 권리가액 30 억이면 차익의 60%(18 억÷30 억)가 과세, 40%가 비과세입니다.

- **취득가액 확인 자료 :** 종전주택 매매계약서, 취득세 납부확인서(구청 재발급 가능), 부동산 중개수수료 영수증, 법무사 영수증, 인테리어 등 자본적지출 영수증. 당초 매매계약서가 없으면 기준시가 비율로 환산한 취득가액을 씁니다.

5. 계산 예시

예시 가정

- 권리가액 30 억, 조합원분양가 25 억, 환급금 5 억 — 이 중 2 억 5 천만은 사업 중 기수령, 2 억 5 천만은 준공 후 지급
- 종전자산: 2010 년 10 억에 취득, 이전고시 2027 년 기준 보유 17 년. 사업시행인가일보다 2 년 이전 취득
- 사례 A·B 는 종전주택에 10 년 이상 거주한 1 세대 1 주택, 사례 C 는 다른 주택 1 채를 더 보유한 2 주택(조정대상지역)
- 세액은 7 항의 조특법 감면(15%, 농특세 포함)과 지방소득세(10%)를 포함한 금액

사례 A. 단독 소유, 1 세대 1 주택

구분	양도차익	과세 양도차익	예상 세액
본인 (환급금 5억)	3억 3,333만	2억 (12억 초과분 60%)	약 400만원

장기보유특별공제 80%(보유 40% + 거주 40%) 적용.

사례 B. 부부 공동(50:50) 소유, 1 세대 1 주택

구분	양도차익	과세 양도차익	예상 세액
남편 (환급금 2억 5천만)	1억 6,667만	1억	약 150만원
아내 (환급금 2억 5천만)	1억 6,667만	1억	약 150만원
합계	3억 3,333만	2억	약 300만원

12억 기준은 주택 전체 가액으로 판단하므로 각자의 과세 비율은 60%로 같고, 기본공제 250만원과 누진세율이 각자 적용되어 단독 명의보다 세액이 줄어듭니다.

사례 C. 단독 소유, 다른 주택 1 채 보유(2 주택)

구분	양도차익	적용	예상 세액
중과배제 적용 (2010년 취득)	3억 3,333만	비과세 없음, 장특공 30%, 기본세율	약 7,500만원
중과배제가 안 될 때	3억 3,333만	장특공 배제, 기본세율 +20%p	약 1억 9,000만원

사례 D. 남편 단독 소유 → 입주권 상태에서 아내에게 50% 증여, 1 세대 1 주택

구분	양도차익	과세 양도차익	예상 세액
남편 (환급금 2억 5천만)	1억 6,667만	1억	약 150만원
아내 (환급금 2억 5천만, 이월과세)	1억 6,667만 − 증여세 안분 5,000만 = 1억 1,667만	7,000만	약 70만원
합계			**약 220만원**

가정: 증여 당시 입주권 평가액 40억 → 증여재산가액 20억, 증여세 산출세액 4억(6억 공제 후). 아내의 증여세 안분: 4억 × (2억 5천만 ÷ 20억) = 5,000만원. 환급금은 전액 증여 후 지급. 취득가액·보유·거주기간은 남편 것을 이어받아 사례 B와 같은 구조이며, 증여세 안분 공제만큼 세액이 더 줄어듭니다. 이월과세가 적용되지 않는 경우에는 결과가 달라질 수 있습니다(개별 확인).

6. 1 세대 1 주택 비과세 요건

- **관리처분인가일 현재 :** 종전주택이 1 세대 1 주택 요건을 갖추고 있어야 합니다. 2 년 이상 보유, 2017.8.3. 이후 조정대상지역에서 취득한 주택은 2 년 이상 거주.
- **양도일(이전고시 다음 날) 현재 :** 세대 전체가 신축 아파트 1 채만 보유해야 합니다. 배우자·같은 세대 자녀 명의 주택도 합산합니다.
- **12 억 초과분 과세 :** 권리가액이 12 억을 넘으면 그 비율만큼 과세됩니다. 과세되는 부분에는 보유·거주기간에 따라 최대 80%의 장기보유특별공제가 적용되며, 거주 2 년 미만이면 최대 30%로 줄어듭니다.
- **재건축 기간 중 대체주택을 산 경우 :** 이전고시 시점에 2 주택이 되므로 일시적 2 주택 요건(종전주택 취득 1 년 후 대체주택 취득, 대체주택 취득 후 3 년 내 양도) 충족 여부를 개별로 확인해야 합니다.

7. 다주택 중과세와 중과배제·감면

양도일 현재 세대 주택 수가 2채 이상이면 비과세가 안 되고, 조정대상지역이면 중과 대상이 됩니다. 다만 아래 요건을 갖추면 중과에서 제외되고 감면까지 받습니다.

- **중과배제 요건 :** 종전주택을 사업시행인가고시일(2013.8.1.)부터 소급하여 2 년 이전에 취득한 경우(2011.8.1. 취득 한도), 그 주택은 세법이 정한 중과 제외 주택이 되어 중과에서 빠집니다. 기본세율과 장기보유특별공제 30%가 적용되며, 사례 C 에서 세액 차이가 1 억원이 넘습니다.
- **조세특례제한법 제 77 조 감면 :** 요건을 갖춘 조합원이 조합에 종전자산을 양도하고 받는 환급금은 산출세액의 15%를 감면받습니다(현금 수령 기준). 감면세액의 20%는 농어촌특별세로 납부합니다. 1 세대 1 주택으로 과세되는 부분에도 적용되며, 세액감면신청서를 함께 제출해야 합니다.
- **중과 유예 :** 정부 방침에 따라 다주택 중과 배제 유예가 연장·종료되어 왔으므로, 2027 년의 유예 여부와 관계없이 위 중과배제 요건을 갖춰 두는 것이 안전합니다. 사업시행인가고시 전 2 년 이내에 취득한 조합원은 별도 상담이 필요합니다.

8. 준비할 서류

구분	서류
종전자산	종전주택 매매계약서, 취득세 납부확인서(구청 재발급 가능), 부동산 중개수수료 영수증, 법무사 영수증, 인테리어 등 자본적지출 영수증, 등기부등본
비과세·장특공 확인	주민등록초본(거주기간), 세대원 주택 보유 현황
조합 자료	관리처분계획서 또는 분담금 내역 통지서-종전, 최종 (권리가액·분양가·환급금), 환급금 지급내역, 이전고시 공고문
금융 자료	환급금 입금 내역(기수령분 포함)
증여 자료 (해당시)	증여세 신고서(감정평가서 포함), 증여 취득세 납부확인서

9. 자주 묻는 질문

Q. 1주택인데도 세금이 나오나요?

A. 권리가액이 12억을 넘으면 초과 비율만큼 과세됩니다. 다만 장기보유특별공제 최대 80%와 감면이 적용되어 세액은 크지 않습니다(사례 A 약 400만원).

Q. 중도금으로 먼저 받은 환급금도 이번에 신고하나요?

A. 네. 먼저 받은 금액과 이전고시 후 받는 금액을 한 번에 신고합니다.

Q. 신축 아파트를 나중에 팔 때 환급금이 또 영향을 주나요?

A. 환급금으로 양도 처리된 부분만큼 취득가액이 줄어든 상태로 신축 아파트의 취득가액이 이어지고, 옵션비용은 더해집니다. 신축 아파트 양도 시 검토가 필요합니다.

Q. 배우자에게 지분을 증여했는데 아내(남편)도 신고해야 하나요?

A. 네. 증여 후 지급되는 환급금 중 본인 지분은 증여받은 배우자가 직접 신고합니다. 취득가액과 보유기간은 증여한 배우자 것을 이어받으므로(이월과세) 세액은 사례 B와 비슷한 수준이며, 증여세를 냈다면 그 일부를 비용으로 빼 줍니다.

10. 유의사항

- 개별 세액은 종전자산 취득가액, 보유·거주기간, 세대 주택 수, 중과 적용 여부에 따라 크게 달라지므로 이전고시 전에 미리 개별 상담을 권합니다. 특히 거주기간 2 년 충족 여부와 세대원 명의 주택 유무가 세액을 좌우합니다.
- 안내문의 내용은 관련 법령·해석에 따른 세무법인 이레의 검토 의견이며, 법령 개정이나 해석 변경이 있으면 변동될 수 있습니다.

문의 세무법인 이레 (방배5구역 환급금 양도소득세 담당자) 02-557-0082